



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Expediente N° S01: 0402090/2016 (Conc. 1355) LTV-LD-GF

DICTAMEN N° 29

BUENOS AIRES, 02 FEB 2017

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01: 0402090/2016 del registro del MINISTERIO DE PRODUCCION, caratulado "GABRIEL ROSSI SILVIA RODRIGUEZ RAYMOS SACI Y LABORATORIOS ROWE SRL S / NOTIFICACIÓN ART 8 DE LA LEY N° 25156 (CONC. 1355)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. El día 5 de septiembre de 2016, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica, consistente en la adquisición de las 5.000 cuotas partes que componen el capital social de la firma MAX VISION S.R.L., por parte de LABORATORIOS ROWE S.R.L. y su filial RAYMOS S.A.C.I.
2. Las participaciones son transferidas por el Sr. GABRIEL ROSSI y la Sra. SILVIA RODRÍGUEZ, quienes en forma previa a la operación eran titulares de 4.500 y 500 cuotas sociales respectivamente.
3. Producto de la transacción notificada, LABORATORIOS ROWE S.R.L. adquiere el control exclusivo sobre la firma MAX VISION S.R.L. En el plano formal, cabe aclarar que LABORATORIOS ROWE S.R.L. adquiere 4.500 cuotas sociales, que representan el 90% del capital social de MAX VISION S.R.L., mientras que RAYMOS S.A.C.I. adquirirá las 500 cuotas restantes, que lógicamente representan el 10%.
4. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 29 de agosto de 2016, conforme surge de los documentos acompañados a fs. 104/109.
5. La operación se notificó así el quinto día hábil posterior al cierre indicado.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. Por la parte compradora

6. LABORATORIOS ROWE S.R.L. es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de República Dominicana. La actividad de la compañía se focaliza en la fabricación, distribución y exportación de productos farmacéuticos, la cual se desarrolla principalmente en Santo Domingo (República Dominicana). LABORATORIOS ROWE S.R.L. es controlada en forma indirecta por el Sr. RODOLFO WEHE.
7. RAYMOS S.A.C.I. es una filial de LABORATORIOS ROWE S.R.L., constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina. La firma se dedica a la fabricación, elaboración y comercialización de productos químicos, farmacéuticos, cosméticos, dietéticos, suplementos alimenticios o de cualquier otro producto o elemento que se destine al uso y práctica de la medicina, cosmética, salud y calidad de vida, así como a la compra, venta, importación, exportación, comisiones, consignaciones, distribución de dichos productos o materias primas del ramo farmacéutico, químico, cosmético, dietético y suplementos alimenticios.

I.2.2. Por la parte vendedora

8. El Sr. GABRIEL ROSSI, titular de Documento Nacional de Identidad N° 14.952.409, de nacionalidad argentina.
9. La Sra. SILVIA RODRÍGUEZ, titular de Documento Nacional de Identidad N° 20.008.132, de nacionalidad argentina.

I.2.3. El Objeto

10. MAX VISION S.R.L. es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina. La firma tiene habilitación y licencia para operar como laboratorio de especialidades medicinales con acondicionamiento secundario, e importador y exportador de especialidades medicinales y de productos de higiene personal, cosméticos y perfumes. Previo al cierre de la transacción, la compañía tenía como únicos socios al Sr. GABRIEL ROSSI, como titular de 4.500 cuotas sociales, y a la Sra. SILVIA RODRÍGUEZ, como titular de 500 cuotas sociales.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

11. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
12. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
13. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las empresas afectadas, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. EL PROCEDIMIENTO

14. El día 5 de septiembre de 2016 las partes notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente.
15. Con fecha 15 de septiembre de 2016, y en virtud de lo estipulado por el artículo 16 de la Ley 25.156, se solicitó al Ministerio de Salud de la Nación y a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) que se expida con relación a la operación en análisis.
16. El día 28 de octubre de 2016, la ANMAT presentó el informe solicitado, sin oponer objeción alguna respecto a la operación informada.
17. Luego de varias presentaciones en relación a lo establecido por la Resolución SDCyC N° 40/01, con fecha 12 de diciembre de 2016 y tras analizar la presentación efectuada, esta Comisión Nacional consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior al 6 de diciembre de 2016 y que hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado quedaría suspendido dicho plazo. Dicho proveído fue notificado a las partes el mismo 12 de diciembre de 2016.
18. Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación no se ha expedido respecto de la operación en análisis, por lo que conforme a lo previsto en el artículo 16 de la Ley N° 25.156 y su normativa complementaria, se considera en este acto que no tiene objeción alguna que formular a la misma.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

19. Finalmente, luego de varias presentaciones efectuadas, con fecha 23 de enero de 2017, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al enunciado.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV. 1. Naturaleza de la operación

20. De acuerdo con lo indicado en la Sección I.2 del presente, las actividades desarrolladas por los adquirentes, la firma LABORATORIOS ROWE S.R.L y su filial RAYMOS S.A.C.I., y por el objeto de la operación, la firma MAX VISION S.R.L., no manifiestan vinculaciones económicas de tipo horizontal ni vertical.

IV.2. Efectos Económicos de la Operación

21. Al tratarse de una operación de conglomerado, el nivel de concentración no se verá alterado. Adicionalmente, analizadas las características de los productos comercializados por las empresas notificantes, no se encontraron elementos que indiquen que las condiciones de competencia actual o potencial puedan ser afectadas negativamente en perjuicio del interés económico general.

V. CLÁUSULAS DE RESTRICCIONES ACCESORIAS

22. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, no se advierte la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia.

VI. CONCLUSIONES

23. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
24. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN autorizar la operación de



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

concentración económica por medio de la cual la firmas LABORATORIOS ROWE S.R.L., y su filial RAYMOS S.A.C.I., adquieren el control exclusivo sobre MAX VISION S.R.L. a través de la compra de 5.000 cuotas sociales que representan el 100% del capital social de dicha firma, que previo al cierre de la transacción tenía como únicos socios al Sr. GABRIEL ROSSI, como titular de 4.500 cuotas sociales, y a la Sra. SILVIA RODRÍGUEZ, como titular de 500 cuotas sociales, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156.

25. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.


EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia


PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia


ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Se deja constancia que las Lts. Marina Bidart y Fernanda Vieiros no suscriben el presente por encontrarse en uso de licencia.


Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: S01:0402090/2016 (CONC 1355)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.02.08 11:20:02 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.02.08 11:20:03 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número:

Referencia: EXP-01:0402090/2016 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (CONC. 1355)

VISTO el Expediente N° S01:0402090/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación, que se notifica el día 5 de septiembre de 2016, consiste en la adquisición de la totalidad de las cuotas partes que componen el capital social de la firma MAX VISION S.R.L., por parte de la firma LABORATORIOS ROWE S.R.L., y la firma RAYMOS S.A.C.I.

Que las cuotas partes son trasferidas por el Señor Don Gabriel Eduardo ROSSI (M.I N° 14.952.409) titular de CUATRO MIL QUINIENTAS (4.500) cuotas partes, y por la Señora Doña Silvia RODRIGUEZ (M.I N° 20.008.132) titular de QUINIENTAS (500) cuotas partes, en favor de las firmas LABORATORIOS ROWE S.R.L. y RAYMOS S.A.C.I.

Que como consecuencia de la transacción mencionada, las firmas LABORATORIOS ROWE S.R.L. y S.A.C.I., adquieren el control exclusivo de la firma MAX VISION S.R.L. ya que serán titulares del NOVENTA POR CIENTO (90 %) y el DIEZ POR CIENTO (10 %) respectivamente, de las participaciones.

Que la operación notificada se llevó a cabo mediante un Contrato de Compraventa de Cuotas Sociales, entre las partes mencionadas, y cuya fecha de cierre fue el día 29 de agosto de 2016.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos de los incisos c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera el umbral la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió Dictamen N° 29 de fecha 2 de febrero de 2017 aconsejando al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, por medio de la cual las firmas LABORATORIOS ROWE S.R.L. y RAYMOS S.A.C.I., adquieren la totalidad de las cuotas partes de la firma MAX VISION S.R.L., pertenecientes al Señor Don Gabriel Eduardo ROSSI titular de CUATRO MIL QUINIENTAS (4.500) participaciones y la Señora Doña Silvia RODRIGUEZ titular de las QUINIENTAS (500) participaciones restantes, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición de la totalidad de las cuotas partes que componen el capital social de la firma MAX VISION S.R.L., por parte de la firma LABORATORIOS ROWE S.R.L., en un NOVENTA POR CIENTO (90 %) y la firma RAYMOS S.A.C.I., en un DIEZ POR CIENTO (10 %), todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 29 de fecha 2 de febrero de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF2017-01729382-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.03.22 20:24:52 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.03.22 20:24:59 -03'00'